



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 17-12-1978, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Gde Sudiantara, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION" Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK/BJY/H/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor:324/Daf 2025, tanggal 26 Februari 2025, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

TERGUGAT laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir di Malang, 08-01-1978, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Gede Tedy Sukadana, S.H., M.Kn. dan Kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada DEWA TEDY LAW OFFICE, beralamat di Jl, Tukad Badung XX. G. No. 5 Renon, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor: 1312/Daf 2025, tanggal 24 Maret 2025, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Turut Tergugat I, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir di Sleman, 10-01-1978, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Tukad Sengi Mulia Nomor 2, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Parwata, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Made Parwata, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Mertasari No.196, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224, E-mail: parlaw84@gmail.com. berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor: 1400/Daf 2025, pada tanggal 8 April 2025, sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;

Turut Tergugat II laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir di Bogor, 15-03-1970, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Parwata, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Made Parwata, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Mertasari No.196, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224, E-mail: parlaw84@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor: 1398/Daf2025, tanggal 8 April 2025, sebagai Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;

PT BANK MANDIRI TASPEN KANTOR CABANG MELATI, alamat di Jalan Melati Nomor 65, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, diwakili oleh Resi Lora selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhistria Adi Permana, S.H., dan kawan-kawan, pegawai PT Bank Mandiri Taspen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor: 1354/Daf2025, pada tanggal 26 Maret 2025, sebagai Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Maret 2025 dengan register Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 November 2006,

Hal. 2 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Denpasar, yang telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/K.L/2006 tertanggal 11 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 525/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 22 Juli 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tanggal 7 Agustus 2024, dan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5103-CR-29082024-0001 atas nama Adrianto Eka Nugraha dan Rina Damayanti;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - (1) Nathania Karina Anggraini, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 14 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16/RSH/2007, tertanggal 20 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar An. Walikota Denpasar;
 - (2) Adinda Kirana Maharani, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 505/RSS/2009, tertanggal 23 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Bahwa sebelum maupun setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat suatu perjanjian pra nikah / perjanjian perkawinan / perjanjian pisah harta dalam bentuk apapun yang mengatur mengenai Harta Bersama, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga berlaku ketentuan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat suatu perjanjian pra nikah / perjanjian perkawinan / perjanjian pisah harta dalam bentuk apapun yang mengatur mengenai harta bersama baik sebelum ataupun selama masa perkawinan, dengan demikian seluruh aset – aset yang dimiliki antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sudah selayaknya dan sepatutnya merupakan penggabungan harta bersama dan telah terjadi penyatuan harta, sehingga patut untuk dibagi sama rata dengan besaran 50% : 50% antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1448 K/Sip/1974;
6. Bahwa adapun aset-aset harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan Bangunan berupa rumah dengan luas tanah 180 M2 dan luas bangunan 78 M2, yang terletak di Taman Mulia I, Jalan Dahlia – 50, Lingk. Jero Kuta, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.050.004.013-0129.0, dengan atas nama Wajib Pajak Adrianto Eka Nugraha. Yang diperoleh pada tahun 2005 dan telah dilakukan renovasi terhadap bangunan (rumah) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2009 dan 2020 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Serta, telah dilakukan Perayaan terhadap tanah dan bangunan pada tanggal 20 Februari 2014 oleh Bank Mandiri cabang Gajah Mada, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Saham pada PT. Parama Adhi Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 2.011, yang bernilai Rp 2.011.000.000,- (Dua Milyar Sebelas Juta Rupiah), berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Parama Adhi Pratama, dengan Nomor SK Pengesahan: AHU-0008160.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 05 Februari 2024, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Saham pada PT. Parama Krida Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 11.250, yang bernilai Rp 112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021530.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Parama Krida Pratama, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Innova, dengan nomor polisi : DK 1014 AQ, dengan harga perolehan Rp 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang diperoleh pada tahun 2019 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Kendaraan roda 2 (motor) Kawasaki Versys 250, dengan nomor polisi : DK 6632 FAJ, dengan harga perolehan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang diperoleh pada tahun 2018 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Tabungan pada Bank Mandiri Taspen dengan nomor rekening : 0192106563221 atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
- g. Deposito dengan nomor rekening : BD893165 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
- h. Deposito dengan nomor rekening : BD1105688 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;

Hal. 4 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Deposito dengan nomor rekening : BD1026772 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 - j. Deposito dengan nomor rekening : BD893164 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
7. Bahwa penyatuan harta dalam perkawinan yang menjadikan harta tersebut sebagai Harta Bersama dan objek gono-gini, dapat didasarkan pada beberapa dasar hukum, yurisprudensi, asas, dan teori hukum sebagai berikut:
- 1) Dasar Hukum;
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Pasal 36 ayat (1): Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) – bagi yang beragama Islam Pasal 85: Dalam perkawinan terdapat harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Pasal 87 ayat (1): Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 87 ayat (2): Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya.
 - c. Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerduta Pasal 119 KUHPerduta: Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali jika telah diadakan perjanjian kawin yang menetapkan pemisahan harta.
Pasal 120 KUHPerduta: Jika tidak ada perjanjian kawin, maka semua harta benda, baik yang berasal dari sebelum maupun selama perkawinan, menjadi harta bersama.
 - d. Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerduta Pasal 126 KUHPerduta: *Harta bersama bubar demi hukum:*
 1. Karena kematian;
 2. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
 3. Karena perceraian;
 4. Karena pisah meja dan ranjang;
 5. Karena pemisahan harta.

Hal. 5 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2,3,4, dan 5 pasal ini, diatur dalam bab – bab yang membicarakan soal ini.

- 2) Yurisprudensi;
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 144 K/Sip/1972: *Harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetapi telah digunakan secara bersama dalam rumah tangga, dapat dianggap sebagai harta bersama.*
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 364 K/Sip/1983: *Jika harta bawaan telah bercampur dengan harta bersama dalam jangka waktu yang lama dan digunakan untuk kepentingan keluarga, maka dapat dikategorikan sebagai harta bersama.*
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/Pdt/2006: *Jika terdapat bukti bahwa harta bawaan telah dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan tidak ada pemisahan yang jelas, maka dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua.*
- 3) Asas Hukum yang Mendukung Penyatuan Harta;
 - a. Asas Keadilan: Jika salah satu pihak telah mengelola, merawat, dan menggunakan harta bawaan untuk kepentingan bersama, maka demi keadilan harta tersebut harus dibagi.
 - b. Asas Ikatan Perkawinan sebagai Kemitraan: Perkawinan dipandang sebagai kemitraan antara suami dan istri, sehingga keuntungan maupun pengelolaan harta dalam perkawinan dianggap sebagai usaha bersama.
 - c. Asas Percampuran Harta: Sejak perkawinan berlangsung, harta pasangan suami istri dianggap bercampur, kecuali ada perjanjian kawin yang secara tegas membedakan harta bawaan dan harta bersama.
- 4) Teori dalam Ilmu Hukum;
 - a. Teori Hukum Konstruktif: Jika seseorang mendapatkan manfaat dari suatu harta dalam waktu yang lama tanpa ada keberatan dari pemilik awalnya, maka secara hukum ada kepercayaan bahwa harta tersebut telah menjadi milik bersama.
 - b. Teori Akumulasi Kekayaan Bersama: Harta yang digunakan secara bersama-sama dalam rumah tangga, meskipun awalnya merupakan milik salah satu pihak, dianggap sebagai harta bersama karena telah menyatu dalam sistem ekonomi keluarga.
 - c. Teori Keberlanjutan Pemanfaatan: Jika suatu harta telah digunakan terus-menerus oleh kedua belah pihak selama perkawinan, maka status harta tersebut dapat berubah menjadi harta bersama.
- 5) Kesimpulan;

Hal. 6 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar hukum, yurisprudensi, asas hukum, dan teori ilmu hukum, maka dapat disimpulkan bahwa harta bawaan dapat berubah menjadi harta bersama (gono-gini) jika telah bercampur dengan harta perkawinan dan digunakan untuk kepentingan keluarga. Dengan demikian, dalam gugatan, dalil yang dapat kami ajukan adalah:

- Harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetapi digunakan untuk kepentingan bersama harus dianggap sebagai harta bersama berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara.
 - Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan bahwa harta yang telah bercampur dengan harta bersama tidak dapat diklaim secara eksklusif sebagai harta bawaan.
 - Asas dan teori hukum menunjukkan bahwa dalam perkawinan terjadi percampuran harta, sehingga harta yang dimanfaatkan untuk kehidupan bersama wajib dibagi secara adil.
8. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 6 tersebut diperoleh saat masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Namun, hingga saat gugatan harta bersama ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat belum diberikan / belum memperoleh sebagian dari harta bersama dari Tergugat, yang mana bagian tersebut merupakan hak dari Penggugat yang sudah sepatutnya diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak adanya perjanjian pra nikah / perjanjian pisah harta saat akan melangsungkan perkawinan maupun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena telah putusny perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 525/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 22 Juli 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tanggal 7 Agustus 2024, dan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5103-CR-29082024-0001, maka terhadap harta bersama haruslah dibagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip 1974 yang menerangkan bahwa sejak berlakunya Undang – Undang Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi antara mantan suami dan mantan istri;
10. Bahwa untuk menghindari agar harta bersama yang disebutkan dalam poin 6 tidak dipindah tangankan, digadaikan ataupun dijaminkan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan

Hal. 7 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta bersama, yaitu:

- a. Tanah dan Bangunan berupa rumah dengan luas tanah 180 M2 dan luas bangunan 78 M2, yang terletak di Taman Mulia I, Jalan Dahlia – 50, Lingk. Jero Kuta, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.050.004.013-0129.0, dengan atas nama Wajib Pajak Adrianto Eka Nugraha. Yang diperoleh pada tahun 2005 dan telah dilakukan renovasi terhadap bangunan (rumah) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2009 dan 2020 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Serta, telah dilakukan Perayaan terhadap tanah dan bangunan pada tanggal 20 Februari 2014 oleh Bank Mandiri cabang Gajah Mada, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Saham pada PT. Parama Adhi Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 2.011, yang bernilai Rp 2.011.000.000,- (Dua Milyar Sebelas Juta Rupiah), berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Parama Adhi Pratama, dengan Nomor SK Pengesahan : AHU-0008160.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 05 Februari 2024, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Saham pada PT. Parama Krida Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 11.250, yang bernilai Rp 112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021530.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Parama Krida Pratama, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Innova, dengan nomor polisi : DK 1014 AQ, dengan harga perolehan Rp 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang diperoleh pada tahun 2019 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Kendaraan roda 2 (motor) Kawasaki Versys 250, dengan nomor polisi : DK 6632 FAJ, dengan harga perolehan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang diperoleh pada tahun 2018 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Tabungan pada Bank Mandiri Taspen dengan nomor rekening : 0192106563221 atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
- g. Deposito dengan nomor rekening : BD893165 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;

Hal. 8 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Deposito dengan nomor rekening : BD1105688 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 - i. Deposito dengan nomor rekening : BD1026772 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 - j. Deposito dengan nomor rekening : BD893164 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
11. Bahwa Penggugat khawatir dalam pelaksanaan putusan ditunda-tunda oleh Tergugat, maka dari itu Penggugat mohon agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas kelalaian dalam pelaksanaan putusan ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta dalam gugatan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya termasuk tanah dan bangunan / kendaraan roda 2 / kendaraan roda 4 / surat – surat berharga (saham) perusahaan dan tabungan bank termasuk deposito yang didapat dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada poin 6 tersebut dalam gugatan adalah sah merupakan harta bersama, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Tanah dan Bangunan berupa rumah dengan luas tanah 180 M2 dan luas bangunan 78 M2, yang terletak di Taman Mulia I, Jalan Dahlia – 50, Lingk. Jero Kuta, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.050.004.013-0129.0, dengan atas nama Wajib Pajak Adrianto Eka Nugraha. Yang diperoleh pada tahun 2005 dan telah dilakukan renovasi terhadap bangunan (rumah) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2009 dan 2020 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Serta, telah dilakukan Perayaan terhadap tanah dan bangunan pada tanggal 20 Februari 2014 oleh Bank Mandiri cabang Gajah Mada, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Saham pada PT. Parama Adhi Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 2.011, yang bernilai Rp 2.011.000.000,- (Dua Milyar Sebelas Juta Rupiah), berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Parama Adhi Pratama, dengan Nomor SK Pengesahan : AHU-0008160.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 05 Februari 2024, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saham pada PT. Parama Krida Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 11.250, yang bernilai Rp 112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021530.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Parama Krida Pratama, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Innova, dengan nomor polisi : DK 1014 AQ, dengan harga perolehan Rp 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang diperoleh pada tahun 2019 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - e. Kendaraan roda 2 (motor) Kawasaki Versys 250, dengan nomor polisi : DK 6632 FAJ, dengan harga perolehan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang diperoleh pada tahun 2018 saat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Tabungan pada Bank Mandiri Taspen dengan nomor rekening : 0192106563221 atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 - g. Deposito dengan nomor rekening : BD893165 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 - h. Deposito dengan nomor rekening : BD1105688 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 - i. Deposito dengan nomor rekening : BD1026772 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 - j. Deposito dengan nomor rekening : BD893164 pada Bank Mandiri Taspen, atas nama pemilik rekening : Adrianto Eka Nugraha;
 3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua sama rata dengan proporsi 50% : 50% harta harta bersama tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat;
 4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, guna mencegah dipindah tangankan, digadaikan ataupun dijaminakan oleh Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian dalam pelaksanaan putusan ini;
 6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau;

Hal. 10 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa para pihak menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

Bahwa pihak dalam gugatan yang disampaikan PENGGUGAT adalah ERROR IN PERSONA, terdapat kesalahan dalam penentuan pihak yang terlibat dalam gugatan harta bersama, sehingga gugatan yang diajukan cacat formil dan tidak dapat diterima.

Penggolongan atas perbuatan TERGUGAT dan/atau para TURUT TERGUGAT dalam surat gugatan sangat penting karena menunjukkan bahwa jika tindakan mereka tidak merugikan penggugat, maka mereka dapat lepas dari gugatan.

B. GUGATAN DARI PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Obscur Libel atau tidak jelas. Terdapat ketidakjelasan dalam menentukan para pihak, isi dan permintaan dalam gugatan.

II. DALAM KONVENSI;

1. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT memang benar adalah mantan pasangan suami istri yang pernah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, namun hubungannya telah putus akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 525/Pdt.G/2024/PN Dps, serta sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5103-CR-29082024-0001 atas nama Adrianto Eka Nugraha dan Rina Damayanti;

Hal. 11 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar TERGUGAT dan PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: Nathania Karina Anggraini dan Adinda Kirana Maharani;
3. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT poin 4, memang benar TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta bersama;
4. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT poin 5, perlu dibuktikan lagi asal-usul dari harta tersebut;
5. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT poin 6, adapun jawaban TERGUGAT yaitu;
 - a. Terkait tanah adalah murni harta bawaan dari TERGUGAT, yang Jual Belinya dilakukan sebelum kenal dan kawin dengan PENGGUGAT, dimana tanah tersebut AJBnya dilakukan pada 29 Desember 2025, dengan AJB No. 54/2005, sedangkan perkawinan dengan PENGGUGAT adalah pada 11 November 2006,
 - b. Bahwa Saham PT. Parama Adhi Pratama yang disebutkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, perlu diketahui nilai saham bukanlah nilai laba/keuntungan, dimana dalam proses perjalanannya tentunya tidak hanya untung tetapi juga mengalami kerugian dan bahkan memiliki hutang banyak,
 - c. Bahwa Saham PT. Parama Krida Pratama yang disebutkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, perlu diketahui nilai saham bukanlah nilai laba/keuntungan, dimana dalam prosesnya juga tentunya tidak hanya untung tetapi juga mengalami kerugian dan bahkan memiliki hutang banyak,
 - d. Bahwa kendaraan mobil Toyota Innova dengan nomor polisi: DK 1014 AQ telah dijual karena habis ditabrak orang di jalan, membuat banyak bagian mobil harus diganti dengan harga mahal, kemudian TERGUGAT memilih untuk menjualnya,
 - e. Bahwa kendaraan roda 2 (motor) memang benar adanya,
 - f. Bahwa semua deposito yang disebutkan dalam poin g hingga j adalah tidak benar adanya atau tidak valid.
6. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT poin 7, adapun jawaban TERGUGAT adalah sbb;
 1. Dalam Dasar Hukum;

Dasar hukum yang digunakan PENGGUGAT adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdara Burgerlijk Woetboek (BW). Menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam adalah keliru dan tidak benar, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT kawin dengan cara agama Kristen. Menggunakan dasar hukum UU Perkawinan dan KUHPerdara adalah benar apabila yang dimaksud adalah harta bersama demi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 UU

Hal. 12 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Perkawinan, sedangkan faktanya tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai sehingga dasar hukum yang digunakan seharusnya tidak dapat diterima, faktanya juga bahwa yang melakukan pembubaran perkawinan dengan perceraian adalah PENGGUGAT melalui gugatan cerainya di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan itu berarti bahwa PENGGUGAT tidak ingin membina keluarga yang Bahagia dan Kekal sesuai tujuan perkawinan serta PENGGUGAT melalaikan kewajiban sebagai istri yang seharusnya mencintai suaminya sesuai yang diamanatkan Pasal 33 UU Perkawinan, namun justru menggugat cerai suaminya, maka dari itu harta bersama tidak dapat dan tidak pantas diperebutkan oleh PENGGUGAT.

2. Dalam Yurisprudensi;

- a. Bahwa yang kami TERGUGAT gunakan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021: hakim memutuskan pembagian harta bersama diberikan lebih tinggi 70 % terhadap pihak yang memiliki beban lebih tinggi, yang mana hakim dalam membagi berlandaskan prinsip keadilan. Pada faktanya TERGUGAT lah secara penuh yang membiayai penuh kebutuhan rumah tangganya dan sekolah anak-anaknya tanpa bantuan PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT juga bekerja sejak awal perkawinan namun sama sekali tidak membantu perekonomian keluarga, yang seharusnya saling membantu secara seimbang sesuai ketentuan Pasal 31 UU Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami-istri,
- b. Bahwa yang kami TERGUGAT gunakan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 579K/AG/2016: hakim memutuskan pembagian harta bersama diberikan lebih tinggi 70 % terhadap pihak yang memiliki beban lebih tinggi, yang mana hakim dalam membagi berlandaskan prinsip keadilan. Pada faktanya TERGUGAT lah secara penuh yang membiayai penuh kebutuhan rumah tangganya dan sekolah anak-anaknya tanpa bantuan PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT juga bekerja sejak awal perkawinan namun sama sekali tidak membantu perekonomian keluarga, yang seharusnya saling membantu secara seimbang sesuai ketentuan Pasal 31 UU Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami-istri.

3. Dalam Asas Hukum dan Teori Hukum, yang kami TERGUGAT gunakan adalah sbb;

- a. Asas Kesukarelaan: Asas kesukarelaan adalah asas yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan perkawinan dengan sukarela, tanpa paksaan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Faktanya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap

Hal. 13 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



TERGUGAT, yang berarti bahwa PENGUGAT tidak ingin melaksanakan prinsip sukarela untuk membentuk keluarganya yang Bahagia dan Kekal. Terjadi pembubaran perkawinan akibat perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT, maka tentunya harta bersama hanya dapat diminta secara sukarela sesuai prinsip kesukarelaan dalam perkawinan, melihat juga faktanya bahwa pemenuhan biaya kehidupan rumah tangga dan sekolah anak-anaknya dari awal perkawinan yang telah dibiayai oleh TERGUGAT tanpa bantuan PENGUGAT, walaupun PENGUGAT sudah punya pekerjaan yang memiliki hasil ekonomi dari awal perkawinan.

- b. Asas Monogami: seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami untuk tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan Kekal. Namun faktanya PENGUGAT mengajukan perceraian untuk pembubaran perkawinan, itu berarti bahwa PENGUGAT tidak ingin menjalankan kewajibannya kepada TERGUGAT.
- c. Asas Perkawinan Kekal: Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Harta Bersama hanya diperuntukkan untuk perkawinan yang kekal berdasarkan asas yang ada dalam UU Perkawinan, namun faktanya PENGUGAT mengajukan pembubaran perkawinan sehingga terjadi perceraian, maka dari itu manfaat harta bersama tidak dapat diterima dan tidak berhak untuk diminta oleh PENGUGAT.
- d. Asas Kemitraan Suami Istri: kerja sama dalam rumah tangga adalah penting guna mewujudkan rumah tangga. Namun faktanya hanya TERGUGAT yang melaksanakan kewajibannya dengan membiayai secara penuh kehidupan rumah tangganya beserta menyekolahkan penuh anak-anaknya, tanpa bantuan PENGUGAT, walaupun PENGUGAT sudah punya penghasilan dari pekerjaannya namun tidak mau membantu.
- e. Teori Tanggung Jawab: PENGUGAT melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai istri demi kehidupan rumah tangganya, yang seharusnya mencintai suaminya dan ikut memikul beban biaya kehidupan rumah tangganya karena sudah punya penghasilan tersendiri dari pekerjaannya, namun justru menggugat cerai TERGUGAT,
- f. Teori Keadilan: sebuah kerangka pemikiran atau konsep yang digunakan untuk memahami, menentukan, dan mengevaluasi prinsip-prinsip dasar tentang apa yang dianggap adil dalam pembagian hak, kewajiban, sumber daya, serta perlakuan terhadap individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Hal. 14 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



4. Kesimpulan;

Berdasarkan penjelasan dasar hukum, yurisprudensi, asas dan teori hukum, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang diminta dan diperebutkan oleh PENGUGAT melalui gugatan harta bersama, seharusnya tidak dapat diterima dan ditolak.

7. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT poin 8 dan poin 9, perlu diketahui bahwa UU Perkawinan adalah kesatuan aturan yang tidak dapat dipisahkan (asas konsistensi hukum) guna kepentingan perkawinan menjadi Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya adalah PENGUGAT tidak ingin perkawinannya dengan TERGUGAT menjadi Bahagia dan Kekal, dimana PENGUGAT mengajukan perceraian, sehingga PENGUGAT sama sekali tidak berhak untuk meminta harta bersama;
8. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT poin 10 tentang sita jaminan tidak dapat diterima atau seharusnya ditolak karena harus dibedakan antara hukum keluarga dan hukum perdata biasa, dimana dalam hukum keluarga terutama dalam UU Perkawinan terdapat Asas Kesukarelaan, yang mana kedua belah pasangan suami-istri menyatu dalam ikatan perkawinan secara sukarela;
9. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT poin 11, pengenaan uang paksa seharusnya tidak dapat diterima atau ditolak, karena ini bukan perkara hukum perdata biasa melainkan hukum keluarga;

III. DALAM REKONVENSI;

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang PENGUGAT REKONVENSI muliyakan, ijinilah PENGUGAT REKONVENSI menyampaikan dan mengajukan gugatan balik yakni Gugatan Rekonvensi, dulu PENGUGAT KONVENSI sekarang menjadi TERGUGAT REKONVENSI, dulu TERGUGAT KONVENSI sekarang menjadi PENGUGAT REKONVENSI, dapat disampaikan dalil - dalil gugatan rekonvensi yang mana menjadi satu kesatuan dalam eksepsi dan konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil - dalil gugatan PENGUGAT REKONVENSI menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam eksepsi dan konvensi;
2. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI memang benar adalah mantan pasangan suami istri yang pernah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, namun hubungannya telah putus akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 525/Pdt.G/2024/PN Dps, serta sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5103-CR-29082024-0001 atas nama Adrianto Eka Nugraha dan Rina Damayanti;
3. Bahwa pembubaran perkawinan dengan perceraian dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, karena perselisihan dan pertengkaran dalam hal finansial sesuai isi gugatan cerai yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI ke Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, diperkuat dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh TERGUGAT REKONVENSI;

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI lah yang meninggalkan PENGGUGAT REKONVENSI karena alasan ekonomi, namun sangat aneh kenapa TERGUGAT REKONVENSI justru meminta harta bersama, sifat TERGUGAT REKONVENSI sungguh sangat rakus dan tidak pantas, dan seharusnya permintaan tentang harta bersama ditolak;
5. Bahwa sejak awal perkawinan sampai ditinggalkan oleh TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI selalu menanggung biaya Pendidikan anak-anaknya dengan penuh sendirian, tanpa dibantu TERGUGAT REKONVENSI, padahal mempunyai pekerjaan tersendiri;
6. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatan harta bersamanya, tidak mengungkap secara jujur tentang harta bersama yang masih dalam kekuasaan TERGUGAT REKONVENSI yang mana harta tersebut diberikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI,
7. Bahwa adapun harta bersama yang sepenuhnya bersumber/hak milik dari PENGGUGAT REKONVENSI, yang masih dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENSI, adalah sebagai berikut;
 - a. Kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Voxy 2.0 A/T tahun 2019 warna putih, dengan nilai harta Rp. 400.000.000 -an (empat ratus juta rupiah-an),
 - b. Peternakan Lele, Luas Tanah Sewa 17 Are, dengan masa sewa 15 tahun yaitu tahun 2020 - 2035, yang nilai hartanya sekitar kurang lebih Rp 900.000.000 -an (sembilan ratus juta rupiah-an),
8. Bahwa adapun harta bersama yang lainnya, yang masih dikuasai TERGUGAT REKONVENSI, adalah sebagai berikut:
 - a. PT Taritiya Pratama Jagadhita, Tanggal SK 17 Mei 2022, berkedudukan di JL. Desa Sawangan, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dimana direktur utama atas nama Rina Damayanti, dengan jumlah saham 105, senilai Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah),
9. Bahwa dari uraian rekonvensi diatas, pada dasarnya TERGUGAT REKONVENSI sudah menguasai sebagian harta bersama, sehingga tidak perlu ada pembagian harta bersama lagi.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT KONVENSI/PENGKUGAT REKONVENSI mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI;

Hal. 16 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi seluruhnya.

II. DALAM KONVENSI;

1. Menolak gugatan PENGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama sudah dibagi rata, yang sebagian sudah dikuasai PENGUGAT KONVENSI, tanpa perlu ada pembagian harta lagi.

III. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan rekonvensi seluruhnya, dan menyatakan bahwa harta bersama telah dikuasai sebagian oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga tidak perlu ada pembagian harta bersama lagi.

SUBSIDAIR;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat formil adalah bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas (duidelijk), sedangkan syarat materiil adalah bahwa gugatan tersebut harus mengandung perselisihan hukum antara pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Error In Persona yaitu Penggugat telah keliru / salah menetapkan pihak yaitu menarik ERWIN SEPRIYANTO sebagai TURUT TERGUGAT I dan MARTHIN HENDRAYANA SALEH sebagai TURUT TERGUGAT II dalam Perkara Aquo, seharusnya yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat dan/atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam Perkara aquo adalah PT. PARAMA ADHI PRATAMA yang berkedudukan di Denpasar dan PT. PARAMA KRIDA PRATAMA yang berkedudukan di Denpasar dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara aquo sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat melainkan terkait dengan kepemilikan saham Tergugat pada PT. Parama Adhi Pratama yang berkedudukan di Denpasar dan PT. Parama Krida Pratama yang berkedudukan di Denpasar dan oleh karenanya tidak ada relevansinya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hal. 17 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.1 Tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Jefriey Firmanyo Soegianto, S.H. M.Kn. Notaris di Kota Denpasar, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Parama Krida Pratama No.8 Tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Jefriey Firmanyo Soegianto, S.H. M.Kn. Notaris di Kota Denpasar Penggugat adalah sebagai salah satu pemegang saham di kedua perseroan tersebut;
- c) Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya;
- d) PT. Parama Adhi Pratama dan PT. Parama Krida Pratama sebagai Perseroan adalah merupakan badan hukum, maka dengan demikian kedua perseroan tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban dan bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan, khususnya terkait kepemilikan saham perseroan, keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan Para Pemegang Saham, Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sekalipun mereka berganti atau diganti, penggantian tersebut tidak mengubah keberadaan perseroan selaku Persona Standi In Judicio;
- e) Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum juga dapat dikatakan sebagai Recht Persoon yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum dan oleh karenanya Perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (Natural Person) dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, dapat sebagai Penggugat untuk menggugat maupun sebagai Tergugat /Turut Tergugat untuk di gugat di Pengadilan;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak dengan pertimbangan apa bila dikaitkan dengan Posita pada angka 6 huruf b dan c dan Petitum Gugatan pada poin angka 2 huruf b dan c, maka seharusnya PT. Parama Adhi Pratama yang berkedudukan di Denpasar dan PT. Parama Krida Pratama yang berkedudukan di Denpasar harus ditarik dan di ikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga hal ini berakibat menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah Error in Persona dalam artian orang yang digugat

Hal. 18 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

4. Bahwa Turut Tergugat I dan II dengan ini menyatakan tidak akan menanggapi secara khusus dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat I dan II, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas;
5. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dengan ini Turut Tergugat I dan II menyatakan dalil-dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut adalah memang benar adanya, namun demikian adalah tetap menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenarannya dalam persidangan;
6. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 6 huruf b dan c dengan ini Turut Tergugat I dan II menyatakan memang benar Tergugat memiliki saham perseroan dan sampai saat ini saham-saham perseroan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat adapun saham-saham perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) PT. Parama Adhi Pratama dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.1 Tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Jefriy Firmanyo Soegianto, S.H. M.Kn. Notaris di Kota Denpasar, adapun komposisi kepemilikan saham pada perseroan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Turut Tergugat I sebanyak 1.085 lembar saham senilai Rp. 1.085.000.000,-
 - Turut Tergugat II sebanyak 173 lembar saham senilai Rp. 173.000.000,-
 - Tergugat sebanyak 1.085 lembar saham senilai Rp. 1.085.000.000,-
 - 2) PT. Parama Krida Pratama dan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Parama Krida Pratama No.8 Tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Jefriy Firmanyo Soegianto, S.H. M.Kn. Notaris di Kota Denpasar, adapun komposisi kepemilikan saham pada perseroan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Turut Tergugat I sebanyak 11.250 lembar saham senilai Rp.112.500.000,-
 - Turut Tergugat II sebanyak 2.500 lembar saham senilai Rp. 25.000.000,-
 - Tergugat sebanyak 11.250 lembar saham senilai Rp.112.500.000,-
7. Bahwa Turut Tergugat I dan II menyatakan tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I dan II, sehingga dengan demikian menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenarannya dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Turut Tergugat I dan II uraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat III Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya dan disampaikan pada jawaban atas Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I pernah membuka Deposito dengan nomor Bilyet BD 893164 & BD 893165 pada tanggal 23 Juni 2020, nomor Bilyet BD 1105688 pada tanggal 29 Desember 2023 serta nomor Bilyet BD 1026772 pada tanggal 28 Desember 2022;
3. Bahwa Tergugat I telah melakukan pencairan Deposito pada tanggal 28 Juni 2024 dengan nomor Bilyet BD 893164, nomor Bilyet BD 893165 dan nomor Bilyet BD 1026772;
4. Bahwa Tergugat I telah melakukan pencairan Deposito pada tanggal 1 Juli 2024 dengan nomor Bilyet BD 1105688;
5. Bahwa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat III sudah tidak memiliki hubungan hukum terkait dengan gugatan Aquo karena Tergugat I telah melakukan pencairan atas Deposito dengan nomor Bilyet BD 893164, nomor Bilyet BD 893165, nomor Bilyet 1026772 dan nomor Bilyet BD 1105688 yang terdapat pada Bank Mandiri Taspen yang dibuktikan dengan Tanda Bilyet Deposito yang telah dicairkan pada tanggal 28 Juni 2024 dan 01 Juli 2024;
6. Bahwa Turut Tergugat III menolak segala dalil-dalil Penggugat yang selain dan selebihnya karena tidak relevan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan mengikutsertakan Turut Tergugat III dalam perkara Aquo, mengingat atas Bilyet Deposito nomor BD 893164, BD 893165, BD 1026772 dan BD 1105688 telah dilakukan pencairan oleh Tergugat I;
7. Bahwa berdasarkan atas segala hal-hal yang telah diuraikan di atas oleh Turut Tergugat III, Oleh karena itu mohon agar berkenaan kiranya Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memeberikan keputusan sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; dan
 - Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Turut

Hal. 20 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5103055712780002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Dps, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Inkracht Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 525/Pdt.G/2024/PN Dps, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5103-CR-29082024-0001 antara Adrianto Eka Nugraha dengan Rina Damayanti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Bantuan Peroyaan Hak Tanggungan SHM No : 11540 atas nama Adrianto Eka Nugraha, Nomor: CLN.DPS/0566/2014, tertanggal 20 Februari 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 11540, dengan bidang tanah seluas 180 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi foto renovasi ke-1 rumah pada tahun 2009 yang terletak di Taman Mulia I Jalan Dahlia 50 Lingk. Jero Kuta, Jimbaran, Kuta Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11540, dengan bidang tanah seluas 180 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi foto renovasi ke-2 rumah pada tahun 2020 yang terletak di Taman Mulia I Jalan Dahlia 50 Lingk. Jero Kuta, Jimbaran, Kuta Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11540, dengan bidang tanah seluas 180 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Profil Perusahaan PT Parama Adhi Pratama, yang menunjukkan jumlah saham Tergugat pada PT Parama Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Parama Adhi Pratama Nomor : 84, tertanggal 19 – 02 – 2013, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Indra Kondi Santosa, SH., M.Kn., yang mulanya berbentuk CV Parama Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parama Adhi Pratama Nomor : 13, tertanggal 21 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Turunan Akta Berita Acara Nomor: 16, tertanggal 11 Juni 2015, diberi tanda bukti P-12;

Hal. 21 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parama Krida Pratama Nomor : 46, tertanggal 15 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum., pendirian yang dilakukan oleh para pemilik awal PT. Parama Krida Pratama, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Perjanjian Jual Beli terhadap perusahaan PT. Parama Krida Pratama secara penuh tertanggal 21 September 2010 yang dilakukan oleh Erwin Sepriyanto (Turut Tergugat I) dan Adrianto Eka Nugraha (Tergugat), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021530.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Parama Krida Pratama, tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021530.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Parama Krida Pratama, tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor, kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Grand New Kijang Innova G, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi foto kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Grand New Kijang Innova G, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi foto Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan merek Kawasaki dengan Nomor Polisi DK 6632 FAJ, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi foto kendaraan roda 2 (motor) Kawasaki Versys dengan Nomor Polisi DK 6632 FAJ, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi foto kendaraan roda 2 (motor) Kawasaki Versys dengan Nomor Polisi : DK 6632 FAJ, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi tangkapan layar akun coretax DJP Pajak Penggugat, yang menunjukkan adanya Deposito Tergugat di PT Bank Mandiri Taspen yang diperoleh pada saat masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi tangkapan layar akun coretax DJP Pajak Penggugat, yang menunjukkan adanya Deposito, Saham-Saham, kendaraan roda 4 (mobil), kendaraan roda 2 (motor), tanah/bangunan (rumah), yang merupakan aset yang diperoleh saat masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Pengumuman Koran tertanggal 1 Juli 2024, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi tertanggal 8 Agustus 2024, terkait keberatan terhadap pengurangan modal dasar perseroan PT Parama Adhi Pratama, yang ditujukan kepada Adrianto Eka Nugraha, ST. (Tergugat) beserta tembusan yang dikirimkan termasuk kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hal. 22 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku para pemegang saham dan direksi & komisaris PT Parama Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi tertanggal 8 Agustus 2024, terkait keberatan terhadap pengurangan modal dasar perseroan PT Parama Adhi Pratama, yang ditujukan kepada Notaris Jefriy Firmanyo Soegianto, S.H., M.Kn. beserta tembusan yang dikirimkan termasuk kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku para pemegang saham dan direksi & komisaris PT Parama Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-26;
 27. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi tertanggal 16 Agustus 2024, terkait keberatan terhadap pengurangan modal dasar perseroan PT Parama Adhi Pratama, yang ditujukan kepada Adrianto Eka Nugraha, ST. (Tergugat) beserta tembusan yang dikirimkan termasuk kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku para pemegang saham dan direksi & komisaris PT Parama Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-27;
 28. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi tertanggal 16 Agustus 2024, terkait keberatan terhadap pengurangan modal dasar perseroan PT Parama Adhi Pratama, yang ditujukan kepada Erwin Sepriyanto, ST. (Turut Tergugat I) beserta tembusan yang dikirimkan termasuk kepada Tergugat dan Turut Tergugat II selaku para pemegang saham dan direksi & komisaris PT Parama Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-28;
 29. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi tertanggal 16 Agustus 2024, terkait keberatan terhadap pengurangan modal dasar perseroan PT Parama Adhi Pratama, yang ditujukan kepada Marthin Hendrayana Saleh (Turut Tergugat II) beserta tembusan yang dikirimkan termasuk kepada Tergugat dan Turut Tergugat I selaku para pemegang saham dan direksi & komisaris PT Parama Adhi Pratama, diberi tanda bukti P-29;
 30. Fotokopi Bukti Pembayaran kendaraan roda 4 (mobil) Honda HRV tertanggal 11 Januari 2024 yang dibayarkan oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-30;
 31. Fotokopi Bukti Pembayaran kendaraan roda 4 (mobil) Honda HRV tertanggal 13 Januari 2024 yang dibayarkan oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-31;
 32. Fotokopi foto Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (mobil), diberi tanda bukti P-32;
 33. Fotokopi Bukti Pengiriman Dana Pinjaman Uang untuk Peternakan Lele sejumlah Rp 150.000.000,00 yang hingga saat ini belum terbayarkan/belum lunas, diberi tanda bukti P-33;
 34. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-34;

Hal. 23 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Juni 2021, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 30 September 2021, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 November 2022, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5 Desember 2022, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 4 Januari 2023, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 9 Februari 2023, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 6 Maret 2023, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi pemberitahuan melalui email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 9 April 2023, terkait laporan keuangan Peternakan Lele yang mengalami kerugian (minus), diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 36409/1021/KUR/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, terkait pinjaman dana untuk Peternakan Lele, oleh karena terjadi (minus), namun pembayaran terkait pinjaman ini telah dilunasi, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 November 2021, terkait pinjaman uang sebesar Rp 105.000.000,- sebagai modal saham untuk mendirikan PT Taritiya Pratama Jagadhita, yang belum terbayarkan/belum lunas hingga saat ini, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi bukti tangkapan layar berupa chat Penggugat terkait pinjaman uang sebesar Rp 105.000.000,- sebagai modal saham untuk mendirikan PT Taritiya Pratama Jagadhita, yang belum terbayarkan/belum lunas hingga saat ini, diberi tanda bukti P-45;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-17, P-19, P-24, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42 dan P-45

Hal. 24 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-16, P-18, P-20, P-21, P-22 dan P-23 merupakan fotokopi dari hasil cetak, dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Daud;

- Bahwa Saksi bekerja di peternakan lele sejak tahun 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa pada waktu itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang. Saksi tidak kenal dengan Tergugat namun Saksi tahu itu adalah Tergugat atau suami dari Penggugat;
- Bahwa usaha lele tersebut dimulai sejak tahun 2021 dan Saksi bekerja di tempat tersebut sampai tahun 2023;
- Bahwa usaha lele tersebut, awalnya ada keuntungan, beberapa bulan berjalan, hasil produksinya menurun;
- Bahwa untuk biaya oprasional peternakan lele tersebut, Saksi menyetorkan hasilnya ke Paa Penggugat dan apabila ada pengeluaran/biaya-biaya, Saksi juga meminta kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, untuk biaya operasinya Penggugat ada meminjam dana;
- Bahwa mengenai tanah peternakan lele tersebut, Saksi tahu tanah sewa;
- Bahwa lahan/tanah untuk kolam lele disewa oleh Penggugat, dengan jumlah karyawan adalah dua orang termasuk saksi;
- Bahwa Tergugat sangat jarang ke lokasi kolam lele;
- Bahwa setahu saksi, sekitar tahun 2024 kolam lele ditutup karena merugi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti P-33;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti P-41;
- Bahwa usaha peternakan lele tersebut setahu Saksi ada perjajian kerjasama;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-7 /tetapi tidak membaca secara detail;
- Bahwa pada saat ini memang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

2. Saksi Luh Putu Winarti;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setahu Saksi, Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah bekerja;

Hal. 25 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah upacara perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Dahlia Lingkungan Jero Kuta, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, sebelumnya rumah tersebut, bangunannya hanya satu lantai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, ada renovasi terhadap rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian bangunan tersebut menjadi dua lantai;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki mobil Honda HRV dan motor besar. Mengenai mobil dan motor tersebut Saksi tidak tahu nomor kendaraannya termasuk di BPKB tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa setahu Saksi, selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki saham pada PT. Parama Adhi Pratama yang berkedudukan di Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki mobil Inova;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bergerak yang lain termasuk dengan motor yang telah digadaikan;
- Bahwa mengenai bukti T-3, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Penggugat ada membawa mobil yang dibawa setelah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum perkawinan dari Penggugat dan Tergugat ada mempunyai aset-aset;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta tetap dan harta bergerak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Saksi tahu ada rumah di Jimbaran, namun Saksi tidak tahu siapa pemilik tanahnya, dan Saksi tidak tahu mengenai mobil dan motor dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekening Bank
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai usaha lele apakah masih ada/berjalan namun Saksi tahu pada waktu panen lele dan saksi pernah membelinya;

Hal. 26 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai kontraktor sedangkan Penggugat sekarang bekerja dengan orang lain;

3. Saksi I Gusti Ngurah Pariyoga;

- Bahwa Saksi adalah sebagai mitra usaha dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat pada tahun 2021 mendirikan PT. Taritia Pratama Jagat Hita modalnya dari meminjam dan sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa Penggugat juga memiliki PT. Taritia Colektion;
- Bahwa kedua perseroan tersebut sampai sekarang masih melakukan kegiatan usaha;
- Bahwa Saksi sebelumnya punya usaha dengan Penggugat dan pada tahun 2020 Saksi keluar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat punya usaha lele;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pisah/bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai usaha Tergugat tersebut terkait proyek-proyeknya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-44 dan P-45;
- Bahwa dalam PT. Taritia Pratama Jagat Hita, Saksi tidak ikut;
- Bahwa bahwa terkait dengan PT. Taritia Pratama Jagat Hita, dibuat pada waktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat pada tahun 2021 mendirikan PT. Taritia Pratama Jagat Hita modalnya dari meminjam dan sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa Penggugat juga memiliki PT. Taritia Colektion;
- Bahwa kedua perseroan tersebut sampai sekarang masih melakukan kegiatan usaha;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Andrianto Eka Nugraha, S.T., NIK:5103050801780002, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 525/Pdt.G//2024/PN Dps, tertanggal 22 Juli 2024, diberi tanda bukti T-2;

Hal. 27 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi catatan data tanah, Akta Jual Beli Tanah dan Sertifikat Elektronik Tanah NIB 22.03.000015694.0, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi data mobil yang dibawa Penggugat sekitar Agustus -September 23, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi data motor, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi data usaha kolam lele (Dikuasai "P"), diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Perjanjian kerjasama Usaha Peternakan Lele tertanggal 22 Agustus 2020 (beserta lampirannya), diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian sewa tanah, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Rekap transaksi setoran modal (beserta lampirannya), diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Rekap transaksi setoran modal (beserta lampirannya), diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Rekap transaksi setoran modal (beserta lampirannya) diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi print out Profil Perusahaan PT Taritiya Pratama jagaditha, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Profil Perusahaan PT Taritiya Collection Indonesia Milik Penggugat diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Data Perjanjian Kerjasama Budidaya Ikan Lele, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Data Hutang PT Parama Adhi Pratama Tergugat, diberi tanda bukti T-15;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-14 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan T-12, T-13 dan T-15 adalah fotokopi dari hasil cetak dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Wijaya Putra;
 - Bahwa awalnya Saksi diajak kerjasama oleh Tergugat untuk usaha lele, dan Saksi yang mencari tempat usaha lele tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada surat perjanjian di notaris untuk sewa tanah selama 15 (lima belas) tahun dan Saksi sebagai Saksi dalam SP tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2023, Penggugat yang melanjutkan budidaya lele tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, usaha tersebut tidak berjalan;

Hal. 28 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membuat surat perjanjian sewa itu, Pengugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah datang ke peternakan lele tersebut, karena Saksi sudah mengundurkan diri dari tempat usaha lele itu;
- Bahwa pada waktu perjanjian sewa tanah itu dibuat di Notaris, suratnya masih berupa pipil;
- Bahwa perjanjian kersjasama dibuat antara Pak Rai Dana dengan Tergugat, sejak tahun 2020 sampai tahun 2035;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu apakah pengelolaan dari Pak Andi atau Tergugat, dialihkan kepada Penggugat, karena Saksi tugasnya sebagai pengelola;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri pada pertengahan tahun 2024;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2023 sudah beralih kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut join bibit dan selama dengan Penggugat, belum panen;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke lokasi tahun 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Daud, yang bekerja di peternakan lele itu;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja disana, sempat panen lele;
- Bahwa pada tahun 2023 sampai 2024, kondisi usaha lele kurang berjalan, ada kolam yang rusak;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah kolam ada 90 (sembilan puluh) galon;
- Bahwa setahu Saksi, dari Tergugat tidak ada memberikan biaya;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu bagaimana kondisi kolam;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu di notaris, Tergugat ada membayar sewa tanah, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa tanah yang disewa tersebut belum ada SHM nya, hanya berupa pipil ;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 1 Tanggal 1 Juli 2024, diberi tanda bukti TT.I.II-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Parama Krida Pratama No 8 tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti TT.I.II-2;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai cukup;

Hal. 29 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi Turut dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bilyet Deposito No Seri BD 893164 tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.III-1;
2. Fotokopi Bilyet Deposito No Seri BD 893165 tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.III-2;
3. Fotokopi Bilyet Deposito No Seri BD 1026772 tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti TT.III-3;
4. Fotokopi Bilyet Deposito No Seri BD 1105688 tanggal 29 Desember 2023, diberi tanda bukti TT.III-4;
5. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Deposito an Adrianto Eka Nugraha tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.III-5;
6. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Deposito an Adrianto Eka Nugraha tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.III-6;
7. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Deposito an Adrianto Eka Nugraha tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti TT.III-7;
8. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Deposito an Adrianto Eka Nugraha tanggal 29 Desember 2023, diberi tanda bukti TT.III-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 September 2025 dan 19 September 2025, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Hal. 30 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dua sama rata dengan proporsi 50(lima puluh) persen : 50(lima puluh) persen harta harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat *Error In persona*;

Bahwa pihak dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalam penentuan pihak yang terlibat dalam gugatan harta bersama, sehingga gugatan yang diajukan cacat formil dan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat ketidakjelasan dalam menentukan para pihak, isi dan permintaan dalam gugatan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* yaitu Penggugat telah keliru / salah menetapkan pihak yaitu menarik Erwin Sepriyanto sebagai Turut Tergugat I dan Marthin Hendrayana Saleh sebagai Turut Tergugat II dalam Perkara *Aquo*, seharusnya yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat dan/atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam Perkara *aquo* adalah PT. PARAMA ADHI PRATAMA yang berkedudukan di Denpasar dan PT. PARAMA KRIDA PRATAMA yang berkedudukan di Denpasar;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 9 Juli 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi

Hal. 31 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut maka didapatkan 2 (dua) poin eksepsi yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan error in persona;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena keliru/salah menetapkan saudara Erwin Sepriyanto sebagai Turut Tergugat I dan Marthin Hendrayana Saleh sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *aquo*, seharusnya yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat dan/atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam Perkara aquo adalah PT. PARAMA ADHI PRATAMA yang berkedudukan di Denpasar dan PT. PARAMA KRIDA PRATAMA yang berkedudukan di Denpasar;

Menimbang bahwa mencermati gugatan Penggugat yang relevan dengan materi eksepsi tersebut diatas yakni dalam posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi yang menguraikan tentang aset-aset harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya salah satu diantaranya berupa:

- Saham pada PT. Parama Adhi Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 2.011, yang bernilai Rp 2.011.000.000,- (Dua Milyar Sebelas Juta Rupiah), berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Parama Adhi Pratama, dengan Nomor SK Pengesahan : AHU-0008160.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 05 Februari 2024, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saham pada PT. Parama Krida Pratama, dengan jumlah lembar saham sebesar 11.250, yang bernilai Rp 112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021530.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Parama Krida Pratama, dan masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa masih dalam posita gugatan, Penggugat menginginkan aset berupa saham tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya, dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi menyebutkan agar aset-aset yang disebutkan dalam petitum angka 2(dua) sebagai harta bersama dan menuntut agar menghukum Tergugat untuk membagi dua sama rata dengan proporsi 50 (lima puluh) persen : 50 (lima puluh) persen harta harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan frase tentang tuntutan agar menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan

Hal. 32 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh terhadap putusan ini dan posisi aset berupa saham yang disebutkan oleh Penggugat berada pada PT. Parama Adhi Pratama dan PT. Parama Krida Pratama, maka dari kedua hal tersebut terlihat jelas ketidaktegasan atau keragu-raguan Penggugat dalam hal tuntutan pemenuhan prestasi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kapasitas sebagai perseorangan atau sebagai organ perusahaan pada PT. Parama Adhi Pratama dan PT. Parama Krida Pratama, sehingga demikian menimbulkan kerancuan dalam kedudukan hukum dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari apa yang Majelis Hakim uraikan, Majelis Hakim sependapat dengan materi eksepsi dari Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi yang menyatakan bahwa terjadi error in persona dalam pengajuan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi adalah beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut diatas telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan materi eksepsi selainnya, oleh karena dengan dikabulkannya salah satu materi eksepsi dari Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut, telah dapat membuktikan adanya cacat formil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dinyatakan dikabulkan dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 33 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkwalifikasi sebagai gugatan yang *error in persona*, maka berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah menguasai sebagian harta bersama, sehingga tidak perlu ada pembagian harta bersama lagi.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi *a quo* juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.624.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 14 November 2025, oleh kami Ni Made Dewi

Hal. 34 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ni Made Oktimandiani, S.H. dan A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp	40.000,00
4. Biaya Panggilan.....	R	64.000,00
5. Biaya PNBP Relas Panggilan dan PS.....	Rp	70.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp.	2.300.000,00

Hal. 35 dari 36 hal Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	2.624.000,00

(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)